

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 부당상속 적극 대처를 통해 무담보채권 회수실적 제고
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부 김관식 차장대우(4급)은 2017. 7월부터 가계지원1팀에 근무하면서 채무조정 및 강제집행 등을 통한 무담보채권 관리업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 직원은 ◇◇◇◇ △△△△-△△△채권[차주명: ●●●●(주)]과 관련하여 부동산¹⁾ 강제경매(대전지법 서산지원 ㉠㉠㉠㉠타경△△△△)가 진행되던 중 2017. 7. 17. 연대보증인 ○○○(망)의 상속인인 ㉠㉠㉠²⁾로부터 채무조정 신청이 접수되자 해당 내용을 검토하는 과정에서 상속인은 총 12명인데, 해당 부동산의 소유권은 ㉠㉠㉠가 단독으로 취득한 사실을 확인하고 부당상속의 가능성을 인지하여 전략적인 채권회수 제고방안을 검토·실행하였다.

1) ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ ◆◆◆-◆◆◆ 외 6건

2) ●●●●(주)의 소유자이자 채무자인 ●●●●(주) 보증인 (망) ○○○의 상속인 12명 중 1명

먼저 ○○○와 부당상속의 가능성에 대해 다투는 것에 앞서 채무 조정 요청은 받아들이는 것이 공사의 채권회수 관점에서 유리하다고 판단하여 ○○○의 채무부담액³⁾과 관리비용의 합계액 63,337,825원 회수를 완료(2017. 8. 4.)하였으며

이후 ○○○가 과거(2010. 3. 26.) 다른 상속자와 협의에 의해 해당 부동산의 소유권을 단독으로 취득한 사실과 관련하여 판결문 내용(한정 승인⁴⁾)에 근거한 상속지분별 소유권의 취득이 아니므로 부당상속의 가능성이 높다고 보고 잔여채권 회수방안을 수립(2017. 8. 22.)하였다.

1차적으로 부당상속에 따른 사해행위(채권자를 해하는 행위) 소송을 고려하였으나, 이는 제척기간이 5년으로 소유권 이전 완료 이후 7년이 지나 관련 소송이 불가능한 것으로 확인되었는데, 이후 위 직원은 여기에서 그치지 않고 ‘단순승인 및 통정허위’ 소송 제기 시 승소 가능성에 착안하여 관련 내용을 면밀히 검토하였다.

통상적으로 단순승인⁵⁾이 인정되기 위해서는 소유권 이전 후 상속 재산을 처분하여 부정소비를 한 사실이 있어야 하는데, ○○○는 당시 소유권을 처분하지도 않았고 다른 상속인들과 소유권 이전을 대가로

3) 판결문 상 ○○○ 지분(2/11) 상속채무 원금 16,223,768원과 이자채권(10%)의 합계액

4) 피상속인의 채무를 상속에 의하여 얻은 재산의 한도 내에서만 변제할 책임을 지는 방식으로 상속재산이 부족하면 상속인은 자기재산으로 변제할 의무가 없음

5) 피상속인의 모든 재산의 권리·의무를 제한없이 승계하는 방식으로 민법에서는 상속인이 망인의 재산을 몰래 처분하는 것을 방지하기 위해 상속인이 상속포기 또는 한정승인을 받았더라도 일정한 사유가 있는 경우에는 단순승인으로 간주

1. 상속인이 상속재산에 대한 처분행위를 한 때
2. 상속인이 상속개시가 있음을 안 날로부터 3개월 내에 상속포기 또는 한정승인을 하지 아니한 때
3. 상속인이 상속포기 또는 한정승인을 받은 후 상속재산을 은닉하거나 부정소비 하거나 고의로 재산목록에 가입하지 아니한 때

사용한 금전거래 내역 등을 입증하기 어려워 단순승인으로 간주될 여지는 작다고 판단하였으나

결국 ○○○가 한정승인 결정문대로 소유권을 취득하지 않음으로 인해 채무는 한정적으로 승인을 받고 해당 재산은 전부 취득하는 결과를 초래하였으므로 이를 채권자를 해하는 행위로 보아 2017. 9. 6. ‘단순승인 및 통정허위’ 소송을 제기하여 2018. 6. 29.에 승소가 확정되었다.

이후 판결문에 근거하여 ○○○ 외 상속인 9명에 대한 대위등기를 완료(2018. 11. 12.) 하였고, 2019. 1. 10. 경매(대전지법 서산지원 ◆◆◆타정 ○○○○)를 신청하였으며, 2020. 1. 30. 배당금 76,913,376원을 수령하였다.

다. 실적 또는 성과

이와 같이 위 직원은 채권관리 업무 관련 전문적인 지식과 노하우를 바탕으로 적극적인 업무처리를 통해 불법적인 상속재산 은닉 시도를 차단하였고, 정상적인 채무조정 상환금 외 처분가능 재산에 대한 경매 진행 후 배당금을 수령함으로써 채권 회수실적 제고에도 기여하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 업무에 대한 높은 책임감과 전문성을 발휘하여 채무조정 상환금을 초과하는 수준의 배당금을 추가로 회수한 가계지원1팀 김관식 차장대우를 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파 하시기 바랍니다.(통보)